

[별 표 1]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
하수급인의 자격	참가제한 (각각 적용)	0 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)
		0 국가정보자원관리원 발주사업에 대한 제재부과 규정에 따라 하수급인이 청렴계약 위반으로 인해 벌점을 보유하고 있으며 벌점적용기간이 경과되지 않은 경우	감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법																								
하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행 실적 (30점)	① 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급계약 예정금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가 <table><tr><td>100%이상</td><td>99~80%</td><td>79~60%</td><td>59~50%</td><td>50%미만</td></tr><tr><td>30점</td><td>28점</td><td>26점</td><td>25~16점</td><td>15점</td></tr></table> ② 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험에 있는 인력비율 <table><tr><td>70%이상</td><td>69~60%</td><td>59~50%</td><td>49~40%</td><td>40%미만</td></tr><tr><td>30점</td><td>28점</td><td>26점</td><td>25~16점</td><td>15점</td></tr></table> ※ 승인 신청인은 ①, ②중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리					100%이상	99~80%	79~60%	59~50%	50%미만	30점	28점	26점	25~16점	15점	70%이상	69~60%	59~50%	49~40%	40%미만	30점	28점	26점	25~16점	15점
	100%이상	99~80%	79~60%	59~50%	50%미만																					
30점	28점	26점	25~16점	15점																						
70%이상	69~60%	59~50%	49~40%	40%미만																						
30점	28점	26점	25~16점	15점																						
	고용안정 및 적법근로 (10점)	③ 하도급사업 투입인력의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1. 기간제근로자 및 단시간근로자의 「고용보험법」 제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 및 고용보험 가입 3. 이외의 경우 고용보험 가입 또는 개인사업자 등록 ※ 하도급사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리																								

III. 계약의 공정성

계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉠ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉡ 지급시기, ㉢ 지급율 (선금/중도금/잔금)							
		㉠불일치 (㉡, ㉢)일치 여부 무관		㉠, ㉡, ㉢ 전부 일치		㉠은 일치하고 ㉡, ㉢중 1개 일치		㉠은 일치하고 ㉡, ㉢전부 불일치	
		0점		30점		15점		0점	
		※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉠와 ㉢ 전부 일치 간주							
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급부분금액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급율)							
		95%이상	94~90%	89~85%	84~80%	79~70%	70%미만		
		30점	25점	20점	15점	10점	5점		
		1. 부분하도급율(%) = (하도급계약금액/하도급액) × 100 2. 하도급액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급되는 금액 3. 하도급계약금액 : 하도급 또는 재하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액							

IV. 기타

기타	가 점	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP) 품질인증, 소프트웨어품질인증(1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(OC인증), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등 ② 최근 3년간 하수급인의 정부·지자체·공공기관 수상경력(회당 1점)
----	-----	--

※ 가점은 최대 5점을 초과할 수 없음

※ 하수급인은 재하수급인 포함